ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 4
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АСОЦИАЦИЕЙ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ РАННЕГО И ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ

Г.Москва 15.09.2023.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Международной ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038481от «22» июня 2017 года), в лице Генерального Директора Любимовой Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» и содержит все существенные условия предоставления услуг по организации участия в Конференции по обмену опытом в области грудничкового плавания (далее – Конференция).

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Исполнитель — Международная ассоциация поддержки и развития раннего и грудничкового плавания (далее – Ассоциация), работники и привлекаемые по договору оказания услуг Ассоциацией, третьи лица, оказывающие услуги, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Заказчик — лицо, непосредственно принимающее оказание услуги (совершеннолетнее физическое лицо либо юридическое лицо).
1.3. Услуга — действия по организации Конференции.
1.4. Дата проведения Конференции: **с 01 декабря по 03 декабря 2023 года.**
1.5. Место проведения Конференции: г. Москва, Международный Торгово-Выставочный комплекс "Гринвуд".
1.6. По окончании оказания услуг, а также при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, Исполнителем выдается Сертификат.
1.7. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в ст.2 настоящего Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальной офертой. Акцептом настоящей оферты в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является оплата Услуг ЗАКАЗЧИКОМ. Договор оказания услуг считается заключенным в момент оплаты данных услуг.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении Договора.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по организации Конференции, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика. Сроки оказания Услуг определены в настоящем Договоре. Услуги оказываются по месту оказания Услуг, указанному в настоящем Договоре.
3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
3.3. Настоящий Договор является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ) и содержит все существенные условия оказания услуг Ассоциацией.
3.4. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является осуществление платежа в размере 100% предоплаты стоимости Услуги и поступление на расчётный счёт Исполнителя соответствующих денежных средств.
3.5. Данная публичная оферта является официальным документом и публикуется в общедоступном для ознакомления месте на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также может дублироваться на сайте http://convent.grudnichkovoe-plavanie.ru.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.1.1. Оповестить участников Конференции о финансовых и организационных условиях Конвенции через Интернет и электронную почту, посредством размещения информации на стойке Международной Ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания, расположенной по адресу: Москва, ул. Малыгина д.1 стр.2.;
4.1.2. Осуществить информационную поддержку участников Конференции в период ее подготовки;
4.1.3. Подготовить и издать программу Конференции, и распространить ее среди участников;
4.1.4. Обеспечить мероприятие организационной техникой и канцтоварами.
4.1.5. Организация бронирования и оплаты номеров для проживания участников Конференции в период ее проведения, при условии оплаты участия в Конференции, согласно заявке Заказчика. Отель для проживания участников Конференции определяется Исполнителем по своему усмотрению.
4.1.7. По требованию ЗАКАЗЧИКА предоставить копию договора оферты на бумажном носителе.

4.1.8. По окончании конференции, при условии выполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате услуг, выдать Акт выполненных работ и соответствующий Сертификат.
4.1.9. Использовать полученные средства только на цели, определенные настоящим Договором.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. самостоятельно выбирать форму осуществления консультационного процесса и формат проведения Конференции;
4.2.2. требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора
4.2.3. вносить изменения в настоящий Договор, оповестив Заказчика о произведенных изменениях.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые Исполнителем услуги;
4.3.2. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.3.3. возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю своими действиями.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. получать полную информацию о выполнении настоящего договора;
4.4.2. Заказчик вправе отказаться от участия в Конференции не позднее, чем за 5 (Пять) дней до ее начала, а Исполнитель в случае такого отказа, обязуется произвести возврат ранее уплаченных денежных средств Заказчику, за исключением фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об отказе от участия в Конференции.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определена в Прейскуранте цен, расположенном на информационной стойке Международной Ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания , а также продублирован на сайте в Положении о проведении семинара «Конвенция по грудничковому плаванию» http://convent.grudnichkovoe-plavanie.ru/data/doc/state-convention.pdf.
5.2. Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату.
5.3. Оплата оказываемых услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет указанный Исполнителем. Денежные средства, полученные по настоящему Договору, расходуются для подготовки и организации услуг в целом. Исполнитель не отчитывается перед Заказчиком о расходовании средств, полученных по Договору.
5.4. В общую стоимость услуг входят расходы по оказанию услуг, а также все расходы Исполнителя, которые могут у него возникнуть в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в течение одного календарного дня с момента оказания услуг по договору ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена рекламация. Датой окончания услуг признаётся **03.12.2023 года**.
5.6. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ не представляется возможным по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствам, он уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА посредством размещения соответствующей информации в общедоступном для ознакомления месте. В этой ситуации оказание услуг согласовываются дополнительно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
6.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.3. В случае невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, спор передается на разрешение в соответствии с законодательством РФ. Срок для рассмотрения претензии – 30 дней.
6.4. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства Российской Федерации.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью ЗАКАЗЧИКА связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий ЗАКАЗЧИКА.
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за качество услуг, оказываемых третьими лицами при исполнении условий настоящей Оферты.
6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за утерянные или оставленные без присмотра личные вещи ЗАКАЗЧИКА.
6.8. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за повреждение, утрату или порчу оборудования и имущества, находящегося в месте проведения Конференции. Размер компенсации за причиненные повреждения равен реально причинённому ущербу.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств о настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а так же война, военные действия, блокада, запретительные действия властей, акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.10. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.

6.11. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.

7. ИСПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор считается исполненным **03.12.2023 года.**
7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым:
7.2.1. По соглашению сторон;
7.2.2. По инициативе одной из сторон. При этом одностороннее расторжение Договора осуществляется путем письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, с учетом п.4.4.2 настоящего Договора.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
7.4. Возврат денежных средств Заказчику по данному Договору возможен при условии соблюдения п.4.4.2 настоящего Договора.

8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Настоящим Заказчик, действующий от своего имени, подтверждает, что при заключении настоящего Договора, в соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принял(а) решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на обработку их Исполнителем. Под обработкой персональных данных «Заказчика» (субъекта персональных данных) понимаются действия (операции) «Исполнителя» с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
8.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их Исполнителем является участие Заказчика в Конференции.
8.3. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия Договора и не менее пяти лет с момента расторжения Договора.
8.4. Исполнителем ведется обработка следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дипломах, аттестатах и свидетельств об образовании, дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов; номерах факсов; адресах электронной почты (E-mail).

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Международная Ассоциация поддержки
и развития раннего и грудничкового плавания
Юр. адрес: 129346, г. Москва, ул. Малыгина, д.1, корп.2
ОГРН: 1157700015692
ИНН 7716804870/ КПП 771601001
р/с 40703810300000000339
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Тел. 8 (495) 642-49-79
Генеральный директор

_____ Е.М. Любимова
м.п.